

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 709/2530 พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายอุทัย คล้ายวงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 59

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การที่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย ยอมเสียเวลาและค่าใช้จ่ายติดตามหาตัวจำเลยโดยไม่ลดละ เป็นพฤติการณ์และมีเหตุผลสนับสนุนให้คดีมีน้ำหนักเชื่อได้ว่า ยังมีกระเป๋าบรรจุทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้เสียหายไม่ได้ขนเอาลงมาจากรถของจำเลยในวันเกิดเหตุจริง

จำเลยมีอาชีพขับขีรถรับจ้างพาผู้เสียหายไปส่งจุดหมายปลายทางโดยมีกระเป๋าสองใบของผู้เสียหายที่ยังไม่ได้ขนลงมาจากรถวางไว้ข้างตัวจำเลยจำเลยย่อมจะต้องรู้อยู่แล้วว่ามีใช้ของจำเลย จำเลยได้ยินเสียงผู้เสียหายเรียกให้หยุดกลับไม่หยุดและขับรถออกไปโดยเร็วเช่นนี้ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาจะเอากระเป๋าสองใบของผู้เสียหายไว้เป็นของตนโดยทุจริต.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1), 336 ทวิ ธิปไตยกลาง และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 34,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1), 336 ทวิ ให้จำคุก 6 ปี ริบรณต์ของกลาง ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคา ทรัพย์สิน 34,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยได้ขับขี่รถแท็กซี่ รับผู้เสียหายกับพวกจากสนามบินดอนเมืองไปส่งที่โรงแรมบอลตันอินน์แล้วขับรถ ออกไปจริง ปัญหาตามที่จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้องโจทก์นั้น โจทก์มีนายอาร์น กัน นาร์แนลสันผู้เสียหายและนายจอห์น ทักเกอร์ เป็นพยานยืนยันว่า เมื่อชนสัมผัสภาระ เอาลงมาจากรถ คงเหลือแต่กระเป๋าสะพายสีแดงที่วางไว้ข้างตัวของผู้เสียหายกับ จำเลยตรงที่นั่งเบาะหน้า จำเลยก็ขับรถออกไปจากโรงแรมโดยเร็วผู้เสียหายวิ่งไล่ ตามเรียกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุด ผู้เสียหายเรียกรถสามล้อเครื่องที่แล่นผ่านมาให้ตาม ไป แต่ไม่ทัน จำเลยคงได้ยินเสียงเรียก เพราะหน้าต่างรถเปิดไว้ทุกบาน นายสวัสดิ์ ใจสนิท พยานโจทก์ซึ่งเป็นยามอยู่ที่โรงแรมและเห็นเหตุการณ์ชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้อง เบิกความว่าขณะที่จำเลยขับรถออกไปจากโรงแรมตนได้ยินผู้เสียหายเรียกให้หยุด บอกว่ายังเอาของลงไม่หมด จำเลยไม่หยุด นางสุจิตราศรีสิทธิ พยานจำเลยซึ่งขณะ เกิดเหตุทำงานอยู่ที่โรงแรมก็เบิกความว่าขณะที่รถแท็กซี่ออกจากโรงแรมได้ยินเสียง ผู้เสียหายตะโกนโวยวายและวิ่งตามไปแต่ไม่ทัน ตามข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานโจทก์ จำเลยดังกล่าว คดีรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้เสียหายเรียกให้จำเลยหยุดรถ ในขณะที่จำเลยขับรถออกไปจากโรงแรมจริงการที่ผู้เสียหายวิ่งไล่ตามเรียกให้หยุด เพื่อบอกกล่าวว่า ยังมีสัมภาระหลงเหลืออยู่ในรถการเอาสัมภาระนั้นในขณะที่รถ

กำลังเคลื่อนออกไปจากโรงแรมโดยเร็วเช่นนี้ เชื่อได้ว่าคงต้องตะโกนเรียกเสียงดัง ประกอบกับจำเลยก็รับพัฟฟ์เข้ามาว่า ขณะที่ขับรถออกจากโรงแรมหน้าต่างรถเปิดหมดทุกบาน อันเป็นเหตุผลสนับสนุนทำให้เชื่อว่า จำเลยได้ยินเสียงตะโกนเรียกของผู้เสียหายแล้ว และเมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้เสียหายที่วันรุ่งขึ้นได้ไปสืบหาตัว จำเลยถึงบริเวณคิวจอดรถแท็กซี่ที่สนามบินดอนเมืองและไปแจ้งความต่อตำรวจชั้นเดินทางออกนอกประเทศไทยและกลับเข้ามาใหม่ก็ได้พยายามติดตามสืบหาตัว จำเลยเพื่อต้องการเอาของคืนทันที พบจำเลยและรถคันที่จำเลยขับรับจ้างผู้เสียหาย กับพวกในวันเกิดเหตุก็พาตัวไปมอบให้ตำรวจดำเนินคดี การกระทำของผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย ยอมเสียเวลาและค่าใช้จ่ายติดตามสืบหาตัวจำเลยโดยไม่ลดละเช่นนี้เป็นพฤติการณ์และมีเหตุผล

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยได้ขับซีรตแท็กซี่รับผู้เสียหายกับพวกจากสนามบินดอนเมืองไปส่งที่โรงแรมบอลตันอินน์แล้วขับรถออกไปจริง ปัญหาตามที่จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้องโจทก์นั้น โจทก์มีนายอาร์น กันนาร์เนลสันผู้เสียหายและนายจอห์น ทักเกอร์ เป็นพยานยืนยันว่า เมื่อชนสัมผัสภาระเอาลงมาจากรถ คงเหลือแต่กระเป๋าสะพายสีแดงที่วางไว้ข้างตัวของผู้เสียหายกับจำเลยตรงที่นั่งเบาะหน้า จำเลยก็ขับรถออกไปจากโรงแรมโดยเร็วผู้เสียหายวิ่งไล่ตามเรียกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุด ผู้เสียหายเรียกรถสามล้อเครื่องที่แล่นผ่านมาให้ตามไปแต่ไม่ทัน จำเลยคงได้ยินเสียงเรียก เพราะหน้าต่างรถเปิดไว้ทุกบาน นายสวัสดิ์ ใจสนิท พยานโจทก์ซึ่งเป็นยามอยู่ที่โรงแรมและเห็นเหตุการณ์ชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้อง เบิกความว่าขณะที่จำเลยขับรถออกไปจากโรงแรมตนได้ยินผู้เสียหายเรียกให้หยุด บอกว่ายังเอาของลงไม่หมด จำเลยไม่หยุด นางสุจิตราศรีสิทธิ พยานจำเลยซึ่งขณะเกิดเหตุทำงานอยู่ที่โรงแรมก็เบิกความว่าขณะที่รถแท็กซี่ออกจากโรงแรมได้ยินเสียงผู้เสียหายตะโกนโวยวายและวิ่งตามไปแต่ไม่ทัน ตามข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานโจทก์

จำเลยดังกล่าว คดีรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้เสียหายเรียกให้จำเลยหยุดรถ ในขณะที่จำเลยขับรถออกไปจากโรงแรมจริงการที่ผู้เสียหายวิ่งไล่ตามเรียกให้หยุด เพื่อบอกกล่าวว่า ยังมีสัมภาระหลงเหลืออยู่ในรถการเอาสัมภาระนั้นในขณะที่รถ กำลังเคลื่อนออกไปจากโรงแรมโดยเร็วเช่นนี้ เชื่อได้ว่าคงต้องตะโกนเรียกเสียงดัง ประกอบกับจำเลยก็รับพัฟฟ์เข้ามาว่า ขณะที่ขับรถออกจากโรงแรมหน้าต่างรถเปิด หมดทุกบาน อันเป็นเหตุผลสนับสนุนทำให้เชื่อว่า จำเลยได้ยินเสียงตะโกนเรียกของผู้เสียหายแล้ว และเมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้เสียหายที่วิ่งไล่ตามไปสืบหาตัว จำเลยถึงบริเวณคิวจอดรถแท็กซี่ที่สนามบินดอนเมืองและไปแจ้งความต่อตำรวจชั้น เดินทางออกนอกประเทศไทยและกลับเข้ามาใหม่ก็ได้พยายามติดตามสืบหาตัว จำเลยเพื่อต้องการเอาของคืนทันที พบจำเลยและรถคันที่จำเลยขับรับจ้างผู้เสียหาย กับพวกในวันเกิดเหตุก็พาตัวไปมอบให้ตำรวจดำเนินคดี การกระทำของผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย ยอม เสียเวลาและค่าใช้จ่ายติดตามสืบหาตัวจำเลยโดยไม่ลดละเช่นนี้เป็นพฤติการณ์และมี เหตุผลสนับสนุนให้คดีมีน้ำหนักเชื่อได้ว่ายังมีกระเป๋าสตางค์ทรัพย์สินต่าง ๆ คิดเป็นเงิน โดยประมาณ 34,000 บาท ของผู้เสียหายไม่ได้ขนเอาลงมาจากรถของจำเลยในวัน เกิดเหตุจริง ศาลฎีกาเห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่มีอาชีพขับขีรถแท็กซี่รับจ้าง ได้ยินเสียงตะโกนของผู้โดยสารที่ตนเองเป็นผู้พามาส่งไว้ที่จุดหมายปลายทางเรียก ให้หยุดโดยมีกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เอาลงมาจากรถซึ่งวางไว้ข้างตัวจำเลย และจำเลยย่อมจะต้องรู้อยู่แล้วว่ามีไซ้ของจำเลย จำเลยกลับไม่หยุดและขับรถออกไปโดยเร็ว นั้นเป็นพินิจแสดงว่าจำเลยมีเจตนาจะเอาทรัพย์สินนั้นไว้เป็นของตนโดย หุจริตด้วยเหตุผลตามที่ได้อธิบายมา ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาและกำหนดโทษจำ เลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1), 336 ทวิ อัตราโทษตามมาตรา 335 จำคุก 1 ปี ถึง 5 ปี ศาลกำหนดโทษจำคุก 4 ปี และ ระวังโทษหนักขึ้นถึงหนึ่งตามมาตรา 36 ทวิ รวมจำคุก 6 ปี ซึ่งเป็นดุลพินิจที่ยืนตาม กันทั้งสามศาล นักทฤษฎีวิทยาได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการลงโทษไว้ 4 ทฤษฎีเพื่อให้ ผู้พิพากษาใช้ประกอบดุลพินิจกำหนดโทษ ดังนี้ 1. ทฤษฎีการตอบแทนความผิด (Retribution) ซึ่งแยกแนวความคิดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ก. การชดใช้ (Expiation) อธิบายว่าอาชญากรรมเป็นการกระทำที่อาชญากรนำสิ่งอะไรบางอย่างไปจากสังคม การลงโทษเป็นมาตรการบังคับให้อาชญากรนำสิ่งนั้นมาคืนให้แก่สังคม ตัวอย่างเช่น อาชญากรนำชีวิตของสมาชิกในสังคมไปก็ต้องนำชีวิตของตนเองมาชดใช้คืน ข. การ แก่แค้น (Revenge) อธิบายว่าอาชญากรรมเป็นการกระทำบางอย่างที่อาชญากรรมอบ ไว้แก่สังคม การลงโทษเป็นวิธีการที่สังคมมอบการกระทำนั้นตอบแทนคืนไปให้แก่ อาชญากร ตัวอย่างเช่น อาชญากรฆ่าสมาชิกของสังคม สังคมก็ต้องฆ่าอาชญากร เป็นการตอบแทน กลุ่มความคิดทั้งสองมีทัศนคติคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าอาชญากรเป็นผู้ให้ หรือผู้รับต่างมีผลเหมือนกัน 2. ทฤษฎีการยับยั้ง (Deterrence) การลงโทษมีผล ยับยั้งมิให้เกิดการกระทำความผิดอย่างเดียวกันขึ้นอีกใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ก. การ ยับยั้งทั่วไป (General Deterrence) อธิบายว่าการลงโทษมีวัตถุประสงค์เพื่อยังยั้ง

สมาชิกอื่นในสังคมมิให้เอาเยี่ยงอาชญากรโดยสร้างความกลัวการถูกลงโทษ ข. การยับยั้งเฉพาะ (SpecialDeterence) อธิบายว่า การลงโทษมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งตัวอาชญากรมิให้กระทำความผิดอีก โดยการให้บทเรียนจนชัดหลาบ 3. ทฤษฎีการทำให้สิ้นความสามารถ (Incapacitation) อธิบายว่าการลงโทษมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสังคม มิให้มุ่งไปที่ตัวอาชญากรจึงต้องตัดโอกาสไม่ให้อาชญากรกระทำความผิดขึ้นอีก โดยกันอาชญากรออกไปจากสังคม (RemoualFromSociety) ซึ่งอาจเป็นการชั่วคราวเช่น การจำคุก การกักขัง หรือเป็นการถาวร เช่น การประหารชีวิต เป็นต้น จิรนิติหะวานนท์.